المبيع كعجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع لحم بحيوان

*(باب) * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه فيحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن اليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الاصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا بالليل ثم يشتريه على أن لا خيار له اذا رآه أو يقول اذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه أو بعتك وللخيار الى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن ان رضيها والافهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فان فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط ان يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر واجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة واشهاد وان لم يعين الشهود وبموت رهن أو اشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو مالا غرض فيه كان لا يأكل الا كذا أو اعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر ولبائع مطالبته به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحدهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا *(فصل) *من المنهي ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم حاجة اليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لابيعه تدريجا بأغلى وتلقي ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا ان عرفوا الغبن وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن خيار بغير اذن ونجش بأن يزيد في ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذ مسكرا *(فصل) *باع حلا وحراما صح في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وخير مشتر جهل أو نحو عبد به فتلف أحدهما قبل قبضه

جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله الى حيز وان جرى في دار البائع لم يكف ذلك الا باذن البائع فيكون معيرا للبقعة *(فرع) *للمشتري قبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا أو سلم والا فلا يستقل به ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكتل لعمرو فلو قال اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد *(فرع) * قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا اجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران (قلت) فان كان الثمن معينا سقط القولان الاولان وأجبر في الاظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا فان كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم فان كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى احضاره والاصح ان له الفسخ فان صبر فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ان خاف فوته بلا خلاف وانما الاقوال اذا لم يخف فوته وتنازع في مجرد الابتداء

*(باب التولية والاشراك والمرابحة) * اشترى شيأ ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه لكن لا يحتاج الى ذكر الثمن ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى والاشراك في بعضه كالتولية في كل هذا ان بين البعض ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا يصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح دهيازده والحاطة كبعت بما اشتريت وحططت دهيازده ويحط من كل أحد عشر واحد وقيل من كل عشرة واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته وليعلما ثمنه أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح وليصدق البائع في قدر الثمن والاجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده فلو قال بمائة فبان بتسعين فالاظهر انه يحط الزيادة وربحها وانه لا خيار للمشتري ولو زعم انه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الاصح (قلت) الاصح صحته والله أعلم وان كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري انه لا يعرف ذلك في الاصح وان بين فله التحليف والاصح سماع بينته

*(باب الاصول والثمار) * قال بعتك هذه الارض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب انه يدخل في البيع دون الرهن وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع ويصح بيع الارض المزروعة على المذهب وللمشتري الخيار ان جهله ولا يمنع الزرع دخول الارض في يد المشتري وضمانه اذا حصلت التخلية في الاصح والبذر كالزرع والاصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقيل في الارض قولان ويدخل في بيع الارض الجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ولا خيار للمشتري ان علم ويلزم البائع النقل وكذا ان جهل ولم يضر قلعها وان ضر فله الخيار فان أجاز لزم البائع النقل وتسوية الارض وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله ويدخل في بيع